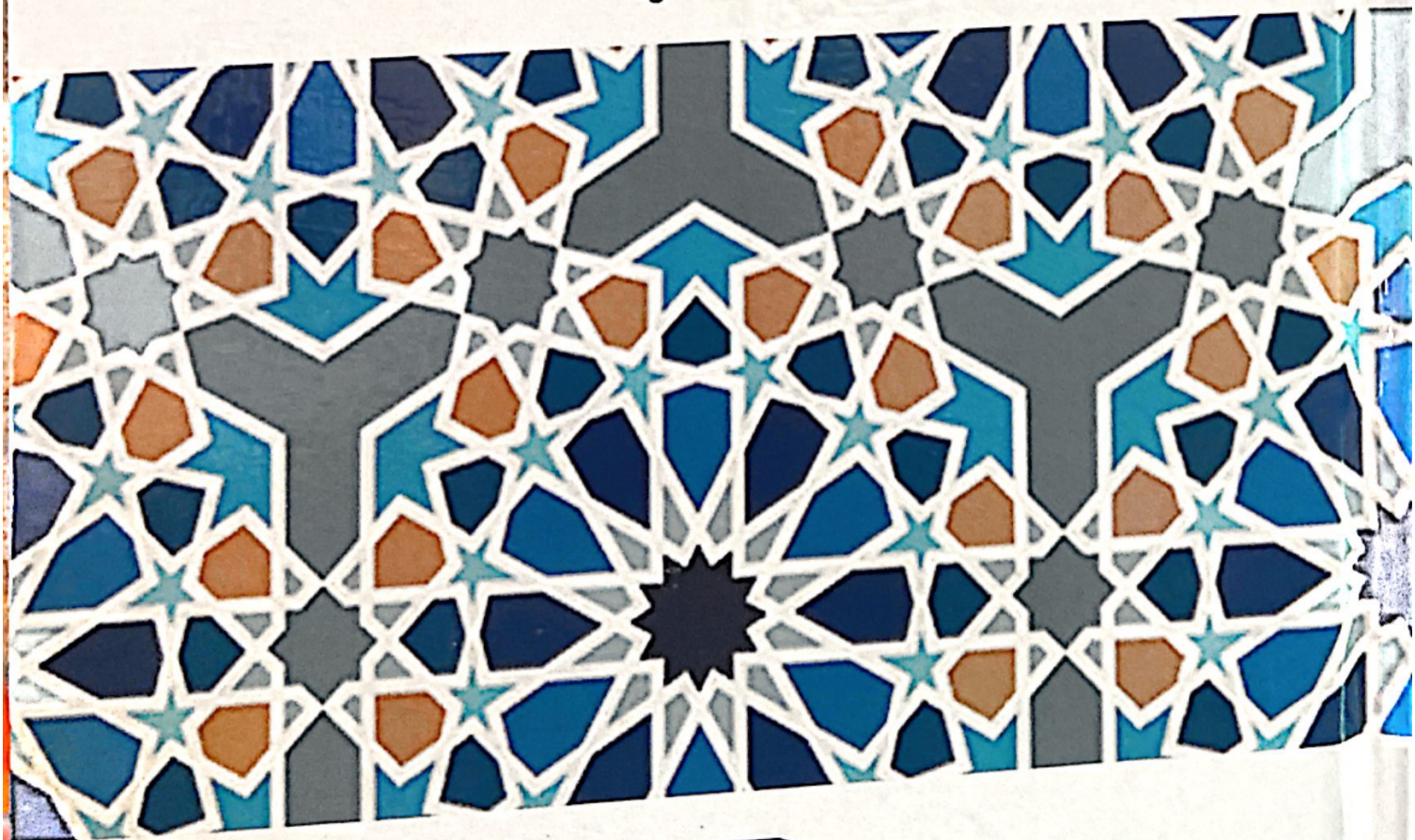
معالم في أصول الفقه

مقروناً بتطبيقات من المواد النظامية والسوابق القضائية في النظام السعودي

الدكتورة
نوف بنت فهد الصقعبي
الأستاذ المساعد في قسم القانون الخاص
كلية الحقوق والعلوم السياسية
جامعة الملك سعود



دار الكتاب الجامعي
للنشر والتوزيع

Scanned with CamScanner

أولاً: تعريف أصول الفقه

- **تعريفه باعتباره علماً مفرداً:**

أصول: جمع أصل، وهو في اللغة: أساس الشيء، أو: ما يبنى عليه غيره[1]، سواء كان الابتناء حسيًّا، كالأساس الذي يشيد عليه البناء، فهو أصل له، أم كان الابتناء عقليًّا، كابتناء الأحكام الجزئية على القواعد الكلية.

أما في الاصطلاح: فقد استعمل العلماء كلمة (أصل) في معان كثيرة، والأقرب منها لموضوعنا أن يكون "الأصل" بمعنى (الدليل)[2]، وهو ما تعارف عليه الفقهاء وعلماء الأصول، مثل قولهم: أصل هذا الحكم من الكتاب آية كذا، ومن السنة حديث كذا.

وهذا المعنى هو المقصود من استعمال أصول الفقه، أي أدلة الفقه، وهذه الأدلة إما أن تكون إجمالية وتدرس في أصول الفقه، وهي مصادر التشريع، وإما أن تكون الأدلة تفصيلية، ويختص بها علم الفقه والخلاف.

مثلا: هل القرآن دليل؟ <- اصول

هل الآية الفلانية تدل على كذا <- فقه

(١) ينظر: مقاييس اللغة (١/١٠٩)، باب (أصل).

(٢) ينظر: كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم (١/٢١٣).

Scanned with CamScanner

- **الفقه:**

لغة: العلم، وقيل: الفهم[1]، ومنه قوله تعالى: ﴿وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي (٢٧) يَفْقَهُوا قَوْلِي﴾[2].

وفي الاصطلاح: "العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية"[3].

- **تعريفه باعتباره علماً مركباً[4]:**

تعددت التعريفات في بيان المراد بـ"أصول الفقه"، وأقربها:

العلم بالقواعد الكلية التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية.

- **شرح التعريف:**

١ - القواعد:

جمع قاعدة، والمراد بها: قضية كلية يدخل تحتها جزئيات كثيرة، مثل قاعدة "الأمر للوجوب" فإنها قضية كلية يدخل تحتها عدد لا يحصى من الجزئيات، ومن ذلك صيغة الأمر في قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾[5]، وقوله تعالى: ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ﴾[6].

---

(١) ينظر: الصحاح (٦/٢٢٤٣)، لسان العرب (١٣/٥٢٢)، باب (فقه).

(٢) سورة طه: آية (٢٧ - ٢٨).

(٣) التعريفات للجرجاني (١٦٨)، الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة (٦٧).

(٤) ينظر: التحبير شرح التحرير (١/١٧٣)، أصول الفقه لابن مفلح (١/١٥)، الوجيز لمحمد الزحيلي (١/٣٧).

(٥) سورة النحل (الآية: ١٢٥).

(٦) سورة البقرة (الآية: ١٩٠).

Scanned with CamScanner

٢ - يتوصل بها إلى استنباط الأحكام:

أي إن المجتهد يصل إلى استخراج الأحكام الشرعية بواسطة هذه القواعد، ويستدل بها على اجتهاده، مثل قاعدة "النهي يفيد التحريم" فإنه يُتَوصل بها إلى بيان حكم الله تعالى من الآية الكريمة: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ﴾[١] بأنه حرام، لأنه منهي عنه.

٣ - الشرعية:

أي الأحكام التي تتوقف على الشرع؛ فتخرج الأحكام العقلية واللغوية والحسية وغيرها.

٤ - العملية: يخرج الأمور الاعتقادية مثل الإيمان بالله وملائكته

وهي صفة للأحكام التي تقتضي فعلاً من أفعال المكلفين، سواءً كان من عمل القلب، كوجوب النية، أو من عمل اللسان، أو من عمل الجوارح.

٥ - من أدلتها التفصيلية: الإجمالية

أي الدليل التفصيلي الجزئي على حادثة معينة، مثل آية: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾[٢] فإنه دليل جزئي على حكم خاص وهو حرمة الزنا، ومثل قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾[٣] فإنه دليل جزئي على حكم خاص وهو وجوب الصلاة والزكاة.

(١) سورة البقرة (الآية: ١٨٨).
(٢) سورة الإسراء (الآية: ٣٢).
(٣) سورة النحل (الآية: ١٢٥).

Scanned with CamScanner

وخلاصة التعريف أن علم أصول الفقه هو العلم بالأدلة الإجمالية وبالقواعد والضوابط الكلية التي يستطيع المجتهد بواسطتها أن يعرف الأحكام الشرعية، ويستخرجها من الآيات والأحاديث وغيرها من مصادر التشريع.

Scanned with CamScanner

ثانياً: الفرق بين علمي أصول الفقه والفقه[1]

يخلط كثير من الناس بين علمي أصول الفقه والفقه، وذلك لشدة تلازمهما، وهذا لا ينفي أن يكون كلاً منهما علم قائم بذاته، فعلم أصول الفقه يعتني بالأدلة الإجمالية بينما يبحث علم الفقه بالأدلة التفصيلية، فعلم الأصول بمثابة الآلة التي يستطيع بها الفقيه استنباط الحكم الشرعي من الدليل التفصيلي، فمثلاً في قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ﴾، فإن وجوب الصلاة حكم تفصيلي استفدناه من القاعدة الأصولية: "الأمر يقتضي الوجوب".

فعلم أصول الفقه بمثابة الأساس والمنهج الذي يستطيع به الفقيه معرفة الأحكام الشرعية من الأدلة، وأما علم الفقه فهو عبارة عن استخراج الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية مع التقيد بتلك المناهج والأسس.

وإن مثل علم أصول الفقه بالنسبة للفقه كمثل علم النحو بالنسبة للنطق العربي والكتابة العربية، فهو ميزان يضبط القلم واللسان ويمنعهما من الخطأ، وكذلك علم الأصول فهو ميزان يضبط الفقيه، ويمنعه من الخطأ في الاستنباط.

فيتلخص لنا في الفرق أن نقول:

ميدان عالم الأصول: هو الأدلة الكلية كالكتاب والسنة، وغايته: وضع قواعد كلية لمعرفة كيفية استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة بالاجتهاد، ومثاله قاعدة: الأمر للوجوب.

---

(١) ينظر: أصول الفقه لأبي زهرة (٨).

Scanned with CamScanner

أما ميدان الفقيه: فهو الأدلة التفصيلية الجزئية الخاصة، وغايته: الوصول إلى الحكم الجزئي من خلال البحث في الأدلة التفصيلية واستنباط الأحكام الجزئية منها مستعيناً بالقواعد الأصلية.

Scanned with CamScanner

ثالثاً: العلاقة بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية[1]

تشترك القاعدة الأصولية مع القاعدة الفقهية في وجهي الشبه الآتيين:

١ - أن كلاً منهما قضية كلية متعلقة بالفقه، يدخل تحتها فروع فقهية كثيرة.

٢ - أن كلاً منهما يعدّ معياراً وميزاناً للفروع الفقهية، فقواعد الأصول معيار لاستنباط الفروع من الأدلة، وأما القواعد الفقهية فهي معيار لضبط الفروع المتشابهة مع الاستنباط.

ويفترقان في أوجه عدة، أبرزها:

١ - أن القاعدة الأصولية متعلقة بكيفية العمل مع الواسطة:

وأما القاعدة الفقهية فهي متعلقة بكيفية العمل بلا واسطة، وبيان ذلك: أن القاعدة الأصولية تستخرج منها أحكام الجزئيات الفقهية بواسطة الدليل بخلاف القاعدة الفقهية فإنها تستخرج منها أحكام الجزئيات الفقهية مباشرة بدون توسط الدليل.

فمثلاً: قاعدة (اليقين لا يزول بالشك) تفيد أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فإنه يعمل بيقين الطهارة بدون الحاجة إلى توسط الدليل.

وأما قاعدة (الأمر المجرد عن القرينة للوجوب) فلا تفيد وجوب الصلاة أو الزكاة مباشرة، بل لا بد من توسط الدليل بين القاعدة والحكم، كقوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾.

---

(١) ينظر: الممتع في القواعد الفقهية (٢٢).

Scanned with CamScanner

٢ - أن القاعدة الأصولية وسيلة يتوصل بها المجتهد إلى التعرف على الأحكام الفقهية؛

وأما القاعدة الفقهية فهي ضابط كلي للأحكام الفقهية التي توصل إليها المجتهد باستعماله القاعدة الأصولية، فتكون القواعد الفقهية ضوابط للثمرة المتحققة من أصول الفقه.

ويترتب على وجه الفرق هذا فرق آخر، وهو:

٣ - أن القاعدة الأصولية متقدمة في وجودها على القواعد الفقهية.

رابعاً: استمداد علم أصول الفقه[1]:

يستمد علم أصول الفقه مادته مما يلي:

١ - أصول الدين، ويعبر عنه أكثرهم بـ"علم الكلام": الأدلة العقلية

ووجه استمداده من هذا العلم هو أن معرفة الدليل من حيث هو دليل تتوقف على الجهة التي صدر منها هذا الدليل، لأن الاطمئنان إليه يتوقف على الاطمئنان إلى الجهة التي جاء منها، واستند إليها، وهو البارئ جل وعلا بالتصديق والإيمان به، ويترتب عليه التصديق بالكتاب والسنة، ومن ثَمَّ التصديق بما يترتب عليهما من أدلة أخرى كالإجماع، والقياس، وبقية الأدلة، لأنها كلها راجعة إلى هذين المصدرين.

٢ - اللغة العربية:

ووجه استمداده من اللغة العربية ظاهر، حيث إن اللغة هي وعاء الكتاب والسنة، فالكتاب نزل بلغة العرب، والسنة القولية جاءت بلسان الرسول العربي،

(١) ينظر: الإحكام (٧/١)، إرشاد الفحول (٢٤/١)، الجامع لمسائل أصول الفقه (١٥).

Scanned with CamScanner

فيُحتاج إلى معرفة قدر كبير من اللغة العربية ليمكن معرفة دلالة الأدلة وفهمها وإدراك معانيها.

وفي هذا يقول إمام الحرمين: "ومن مواد أصول الفقه العربية؛ فإنه يتعلق طرف صالح منه بالكلام على مقتضى الألفاظ، ولن يكون المرء على ثقة من هذا الطرف حتى يكون محققاً مستقلاً باللغة العربية"[1].

٣ - الأحكام الشرعية:

حيث إن المقصود من هذا العلم إثبات الأحكام الشرعية، فلا بد للأصولي من معرفة قدر من الفقه والأحكام الشرعية ليتمكن به من إيضاح المسائل الأصولية وتصويرها.

(١) البرهان (٧/١).

Scanned with CamScanner

خامساً: حكم تعلم أصول الفقه[1]

تعلم علم أصول الفقه فرض كفاية على الأمة، وأما على المجتهد فهو فرض عين، إذ لا يمكن أن يصل إلى درجة الاجتهاد إلا بتعلمه.

(١) ينظر: المهذب (١/٤١).

Scanned with CamScanner

سادساً: فوائد علم أصول الفقه

١ - تعلم طرق استنباط الأحكام للحوادث المتجددة، حيث إن علم أصول الفقه يرسم الطريق للعلماء في كل عصر لمعرفة حكم الله تعالى في المسائل المستجدة، والوقائع الحادثة التي لم يرد فيها دليل شرعي، ولم ينص عليها الأئمة في كتبهم لعدم وقوعها، ومن ذلك: طفل الأنابيب، والتأمين على الحياة، والتعامل مع المصارف، ونقل الأعضاء، وموت الدماغ، والتجارة الدولية، وحوادث السير، ونظام المرور، والاتصالات الحديثة، والأعمال المصرفية، والمواصلات الدولية، وغيرها كثير.

٢ - أن العارف بالقواعد الأصولية يستطيع أن يدعو إلى الله بأسلوب مقنع.

٣ - مواجهة خصوم الشريعة الذين يزعمون أن الإسلام لم يعد صالحاً للتطبيق في هذا الزمان، وذلك ببيان قدرة الشريعة على استيعاب جميع الحوادث المتجددة وبيان الحكم الشرعي بما يتفق مع نصوص الكتاب والسنة، وهذا لا يتم إلا بمعرفة أصول الفقه.

٤ - أنه لا يمكن لأي شخص القيام بتفسير النصوص الشرعية والقانونية وشرحها إلا إذا كان عالماً بأصول الفقه، حيث لا يمكنه معرفة دلالة النص، أو أي نوع من أنواع الدلالات إلا بعد معرفته بأصول الفقه.

٥ - حماية الفقيه من التناقض، حيث إن الفقيه الأصولي تكون فتاواه مبنية على مآخذ وقواعد، وهي بذلك تكون أبعد عن التناقض والاختلاف.

Scanned with CamScanner

سابعاً: نشأة علم أصول الفقه[1]

كان الصحابة رضي الله عنهم في زمن النبي ﷺ يرجعون إليه في بيان أحكام الحوادث التي تنزل بهم، فإن غابوا عن مجلسه، ولم يعلموا حكمًا شرعيًّا في واقعة، اجتهدوا فيها، وسعوا في استنباط الأحكام لها، وقد دعاهم رسول الله ﷺ إلى ذلك في حضوره وغيابه، فقال: (إذا اجتهد الحاكم ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد)[2].

فلما توفي ﷺ أصبح الصحابة رضي الله عنهم يأخذون حكم حوادثهم ونوازلهم من الكتاب والسنة، فإذا لم يجدوا حكماً فيهما، اجتهدوا وأخذوا الحكم عن طريق الاجتهاد بأنواعه، وكانت الملكة اللغوية والتشريعية عند الصحابة، وحسن الاستنباط والفهم لمعنى الآيات والأحاديث، وصفاء الخاطر لمعرفة مقاصد الشريعة، كل ذلك كان مرشدًا لهم في تتبع النصوص واستنباط الأحكام منها، والاجتهاد فيما لم يرد فيه نص، وجاء من بعدهم التابعون، فنهجوا منهجهم، وزادوا في ذلك الأخذ بفتاوى الصحابة واجتهاداتهم.

ومع مرّ العصور وكثرة طرق الاجتهاد شعر العلماء بالحاجة الماسة لوجود ضوابط في الاستنباط يعتمدون عليها، وشروطاً وقواعد للاجتهاد والاستدلال بالنصوص، فجادت قرائح الأئمة والعلماء بمجموعة من ضوابط الاستنباط وشروط الاجتهاد وقواعد البيان والفهم والاستدلال، وهي في مجموعها براعم أصول الفقه، ولكن هذه المبادئ وتلك القواعد كانت متناثرة هنا وهناك، وتختلف من عالم إلى

---

(١) ينظر: الوجيز في أصول الفقه لمحمد الزحيلي (١/٤٢) ومابعدها، الجامع لمسائل أصول الفقه (١٥).

(٢) رواه البخاري برقم (٧٣٥٢)، ومسلم برقم (١٧١٦).

Scanned with CamScanner

آخر، ومن مدرسة إلى أخرى، ولا تشكل علمًا مستقلًا إلى أن جاء الإمام "الشافعي" في القرن الثاني، فجمع شتات هذا العلم، ودوَّن قواعده وأحكامه، وصنف أول كتاب في علم أصول الفقه، وهو "الرسالة" الذي ألفه بطلب من الإمام عبدالرحمن بن مهدي - رحمه الله -، وقد تميز الإمام الشافعي - رحمه الله - برصانة العقل، وقوة الحفظ، وشدة الذكاء، مما جعله مؤهلًا لكتابة علم الأصول، وتدوين قواعده، ووضع ضوابط الاجتهاد، فأصَّل الأصول، وقعَّد القواعد، ليعصم أهل الاجتهاد والخلاف والمناظرة من الخطأ والانحراف في الاستنباط، ويضع بين أيديهم الموازين لبيان الخطأ من الصواب، فكان بحق أول من وضع علم الأصول.

وقد كانت "الرسالة" المنارة الباسقة لدعوة العلماء للتأليف والكتابة في أصول الفقه، وكانت حجر الأساس في بناء صرح هذا العلم، فشمر العلماء والأئمة بعدها عن ساعد الجد، وحرروا المصنفات، وأكملوا البناء الذي أقام أساسه الإمام الشافعي، وكان لهم فضل نماء هذا العلم وتحرير مسائله، ووافقوه في أكثرها، وخالفوه في بعضها، وزادوا عليه.

Scanned with CamScanner

ثامناً: طرق التأليف في أصول الفقه

إن أسلوب الكتابة في الأصول اختلف بعد الشافعي، فبعض العلماء سار على منهج الإمام الشافعي في الرسالة بالميل إلى الاستدلال العقلي حيث سميت طريقته بطريقة المتكلمين، أو بطريقة الشافعية، وكتب بها أكثر العلماء من الشافعية والمالكية والحنابلة، وبعض العلماء سار في كتابة الأصول على طريقة التأليف في الفقه، فسبك قواعد الأصول بأسلوب متتابع ومتسلسل، وسميت هذه الطريقة بطريقة الفقهاء أو طريقة الحنفية، وسار عليها أكثر علماء المذهب الحنفي.

وامتازت كل طريقة ببعض المزايا والخصائص، وشابها بعض العيوب، فجاء المتأخرون وجمعوا بين الطريقتين باتباع مزايا وفوائد كل طريقة، وتجنب عيوبها، وسميت هذه الطريقة بطريقة المتأخرين.

فما هي ميزات كل طريقة، وما هي الكتب التي دونت في كل منها؟

أولًا: طريقة المتكلمين أو الشافعية:

تمتاز طريقة علماء الكلام أو طريقة الشافعية بالميل الشديد إلى الاستدلال العقلي، والبسط في الجدل والمناظرات وتجريد المسائل الأصولية عن الفروع الفقهية، فما أيده العقل، وقام عليه البرهان، فهو الأصل والقاعدة، سواء أوافق الفروع المذهبية أم خالفها، وسواء أوافق الأصل الذي وصل إليه الإمام أم لا، وهذا الأسلوب أبعدَ الناسَ عن التعصب لفرع فقهي أو حكم مذهبي، وكانت الرسالة للإمام الشافعي أول كتاب على هذه الطريقة، ثم ظهرت كتب كثيرة على منوالها، منها: شرح تنقيح الفصول للقرافي، واللمع وشرح اللمع للشيرازي، والبرهان

Scanned with CamScanner

والورقات للجويني، والتمهيد لأبي الخطاب، وروضة الناظر لابن قدامة، وغيرها كثير.

ثانيًا: طريقة الفقهاء أو الحنفية:

وهي طريقة متأثرة بالفروع، وتتجه لخدمتها، وإثبات سلامة الاجتهاد فيها، وتمتاز هذه الطريقة بأخذ القواعد الأصولية من الفروع والأحكام التي وضعها أئمة المذهب الحنفي، فيكون تقرير القواعد الأصولية على مقتضى ما نُقل عن أئمة الحنفية، والسبب في اللجوء إلى هذه الطريقة أن علماء الحنفية لم يعثروا على كتب في الأصول من وضع أئمتهم، مثلما عثر علماء الشافعية على "الرسالة"، فبحثوا عن القواعد الأصولية في الفروع الفقهية باعتبار أنها لا بد أن تكون قائمة على أساس.

وسميت هذه الطريقة بطريقة الفقهاء؛ لكثرة الفروع الفقهية فيها، وهي أقرب إلى الفقه، وأليق بالفروع، وأشبه بقواعد الفقه الكلية، ومن أهم كتب هذه الطريقة: الفصول في الأصول للجصّاص، وتقويم الأدلة للدبوسي، وأصول السرخسي، وميزان الأصول للسمرقندي.

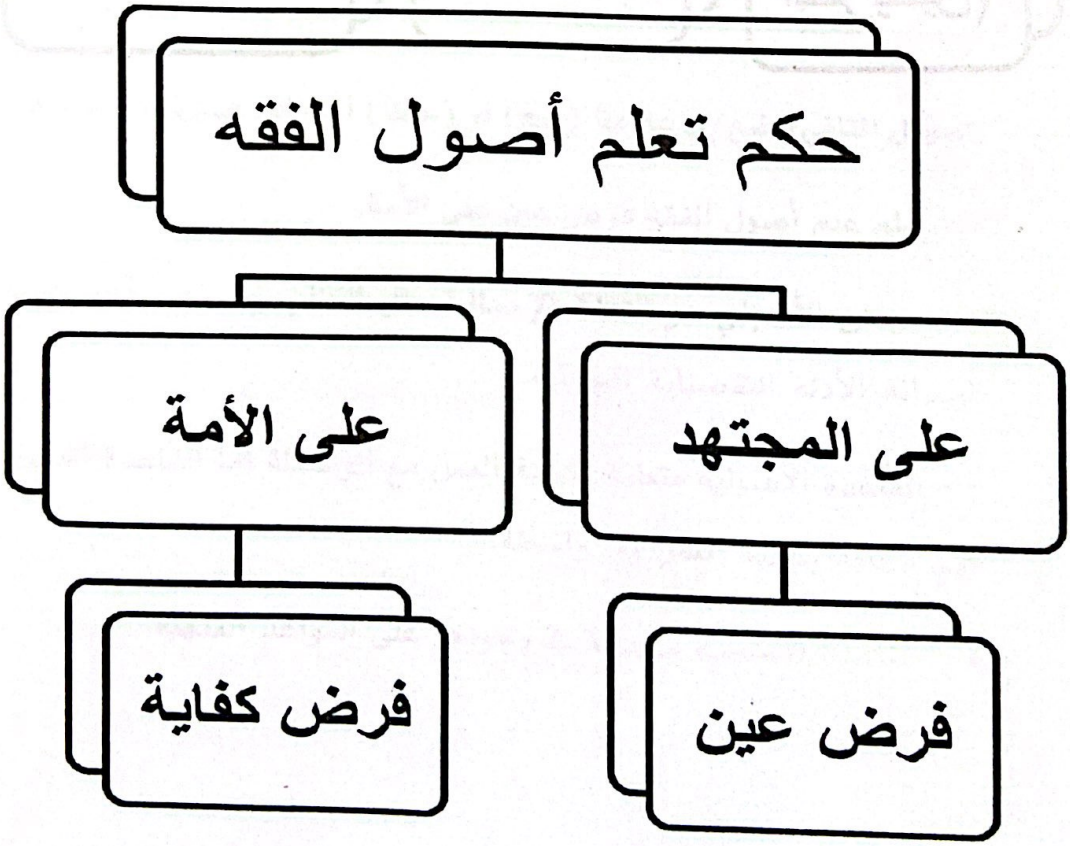
ثالثًا: طريقة المتأخرين:

وهذه الطريقة تجمع بين الطريقتين السابقتين بما فيهما من مزايا، حيث إن من سار على هذه الطريقة حقق القواعد الأصولية، وأثبتها بالأدلة النقلية والعقلية، ثم يذكر الفروع والأحكام الفقهية التي تتفرع عن القواعد الأصولية ويطبقها عليها، ومن أهم كتب هذه الطريقة: بديع النظام لابن الساعاتي، وجمع الجوامع لتاج الدين ابن السبكي، والتحرير لكمال الدين ابن الهمام.

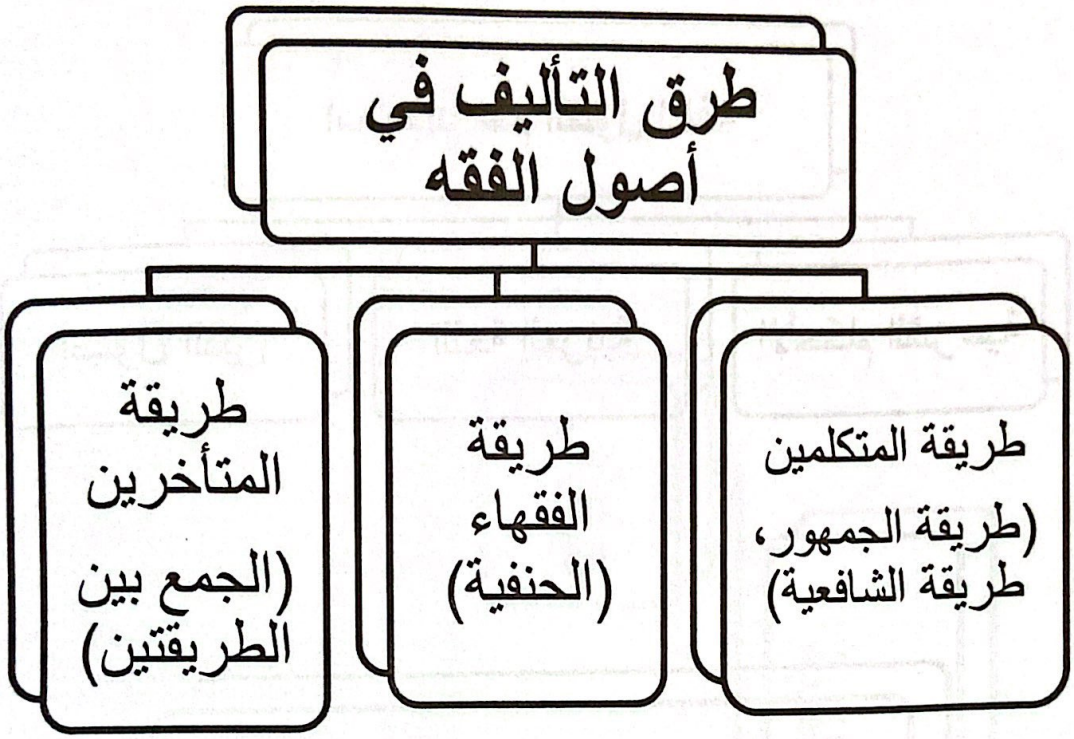
Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner





Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner

الفصل الأول

الحكم الشرعي

ويشمل المباحث التالية:

- **المبحث الأول:** الحاكم.
- **المبحث الثاني:** الحكم الشرعي، ويتضمن:
- **المطلب الأول:** الحكم الشرعي التكليفي، وأقسامه.
- **المطلب الثاني:** الحكم الشرعي الوضعي، وأقسامه.
- **المبحث الثالث:** المحكوم عليه.
- **المبحث الرابع:** المحكوم فيه.

Scanned with CamScanner

المبحث الأول

الحاكم[1]

- **الحاكم هو الله تعالى:**

قال الله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ﴾ [2]، وقال سبحانه: ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ﴾[3].

وحق الحكم لله ناشئ من كونه تعالى هو الخالق لما عداه، والمنشئ لهم من العدم، المربي لمخلوقاته بنعمه، وكل شيء منها تحت ملكه وتصرفه.

فيتبع ذلك وينشأ أن له أن يتصرف فيها كما يشاء، تصرف المالك في ممتلكاته، لا حجر عليه أنه يحكم فيها بما يشاء، وهو يجزي على الطاعة إحساناً ومثوبة، وعلى الإساءة عقوبة في الآخرة، أو في الدنيا مالم يتجاوز عن المسيء بعفوه وإحسانه.

- **العقل ليس بحاكم:** لا يستطيع إنشاء حكم شرعي

العقل آلة الإدراك والتمييز، يستطيع إذا صفا أن يميز بعض التمييز بين الحسن والقبيح، ولكن إذا قدّر العقل في الفعل المعين نفعاً أو مصلحة لم يأمر به الشرع، لم يتعلق بذلك الفعل ثواب أخروي، وكذا لو قدّر فيه ضرراً أو مفسدة لم يتعلق بفعله عقاب في الآخرة إذا لم يحكم الشرع بتحريمه، وذلك أن العقل ليس

---

(١) ينظر: الواضح في أصول الفقه (١٨).

(٢) سورة الرعد (٤١).

(٣) سورة يوسف (آية: ٤٠).

Scanned with CamScanner

حاكماً، والثواب والعقاب الأخروي إنما يعلمان بالوحي، ولذلك يتعلقان بالحكم الشرعي الوارد من الله تعالى عن طريق الرسل.

ويستدل لهذه القاعدة بقوله تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾[1]، وقوله تعالى: ﴿رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾[2].

- **الرسول ﷺ ليس بحاكم:**

الرسول ﷺ مبلّغ عن الله تعالى أحكامه، فهو ليس مشرعاً، وإنما هو مبلّغ وناقل ومبيّن للتشريع، قال تعالى: ﴿فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ، لَسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ﴾[3]، وقال سبحانه: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾[4]، وقال: ﴿إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ﴾[5].

- **أسئلة**

علل/ي: لا يصلح العقل أن يكون وحده مثبتاً للشرائع؟

دخلت في حوار مع شخص يرى تقديم العقل على النقل، أو وجود تعارض بينهما، ما إجابتك؟

هل الشرع يلغي العقل؟ علل/ي إجابتك.

---

(١) سورة الإسراء (آية: ١٥).

(٢) سورة النساء (آية: ١٦٥).

(٣) سورة الغاشية (٢١ – ٢٢).

(٤) سورة النحل (آية: ٤٤).

(٥) سورة الشورى (آية: ٤٨).

Scanned with CamScanner

المبحث الثاني

الحكم الشرعي

- **تعريف الحكم الشرعي[1]:**

هو: خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع.

- **شرح التعريف[2]:**

"خطاب الله": أي: كلام الله سبحانه.

وخطاب الله ربما يكون موجهاً إلى المكلفين، وربما يكون موجهاً إلى غيرهم.

فمثال خطاب الله الموجه إلى غير المكلفين قوله تعالى: ﴿وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ﴾[3]، فهذا خطاب إلا أنه لا يعتبر حكماً لعدم تعلقه بفعل المكلف.

ومثال خطاب الله الموجه إلى المكلفين، قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾[4]، فهذا خطاب متعلق بفعل المكلفين، فكان حكماً شرعياً.

"المتعلق بأفعال المكلفين": أي المرتبط بأفعال المكلفين، سواء أكانت أفعال الجوارح أم كانت من أفعال القلوب.

---

(١) ينظر: شرح مختصر الروضة (١/٢٥٤)، رفع الحاجب (١/٤٨٣).

(٢) ينظر: أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله (٣٦) ومابعدها.

(٣) سورة النحل (الآية: ٦٨).

(٤) سورة البقرة (الآية: ٤٣).

Scanned with CamScanner

وأفعال المكلفين: كل ما يدخل تحت قدرة المكلف، فتشمل الأعمال القلبية، وأعمال الجوارح فيدخل في ذلك إيجاب الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره، كما تدخل أفعال الجوارح من صلاة وحج وزكاة ونحو ذلك.

وتشمل الإقدام على الفعل والكف عنه، فيدخل إيجاب الصوم الذي هو كف عن الطعام والشراب والجماع بنية، كما يدخل إيجاب الصلاة التي هي عبارة عن أفعال وأقوال مخصوصة.

والمراد بالمكلفين: من توافرت فيهم شروط التكليف الآتي ذكرها.

وقولهم: (بالاقتضاء)، المراد بالاقتضاء: الطلب، سواء أكان طلب فعل أم طلب ترك.

وطلب الفعل نوعان: طلب الفعل طلباً جازماً، وهذا يسمى إيجاباً، وطلب الفعل طلباً غير جازم، ويسمى الندب.

وأما طلب الترك فنوعان أيضًا، وهما: طلب الترك طلباً جازماً، وهو المسمى بالتحريم، وطلب الترك طلباً غير جازم، وهو المسمى بالكراهة.

ويعرف كون الطلب جازماً أو غير جازم بطرق سيأتي بيانها عند الكلام عن أقسام الحكم التكليفي وتعريف كلٍّ منها.

وقولهم: (أو التخيير)؛ لإدخال القسم الخامس من أقسام الحكم التكليفي وهو الإباحة، وهو تخيير الشارع بين الفعل والترك، وقد أسقط بعضهم هذه الزيادة؛ لأن الإباحة ليست حكماً شرعيّاً عنده بل هي حكم عقلي سابق للأحكام الشرعية، وهذا خطأ؛ فإن الإباحة حكم شرعي ولكنها قد تعرف بخطاب التخيير، وقد تعرف بسكوت الشارع عن الأمر والنهي، وقد تعرف بما سوى ذلك.

Scanned with CamScanner

وقولهم: (أو الوضع)، المراد بالوضع: جعْلُ الشيءِ سبباً أو شرطاً أو مانعاً أو وصفه بالصحة أو الفساد.

- **أقسام الحكم الشرعي[1]:**

انظر/ي الأمثلة التالية:

أ الاقتضاء	ب الوضع
إقامة الصلاة واجبة	بزوال الشمس تجب الظهر
أكل الميتة حرام	الوضوء شرط للصلاة
ركعتا الفجر مستحبتان	المحرمية مانعة من صحة الزواج
الالتفات في الصلاة مكروه	بيع اللبن صحيح
الأكل من الغنائم حلال	البيع بثمن مجهول فاسد

إذا نظرنا إلى أمثلة الطائفة (أ) نجد أن القائل لها يخبر عن الشرع أنه يطلب منا فعلاً أو تركاً، ففي المثال الأول يوجب الشارع إقامة الصلاة، وفي المثال الثاني يطلب الشارع ترك أكل الميتة حتماً، وهكذا.

ولما كان أداء كل من الفعل أو الكفّ عنه يقتضي كلفة ومشقة سُمّي طلبه تكليفاً، ويسمى الحكم حينئذ حكماً تكليفياً، والضابط لذلك أن: الحكم التكليفي ما طُلب به فعل أو كفّ أو خُيّر بينهما.

(١) ينظر: الواضح في أصول الفقه (٣٣).

Scanned with CamScanner

أما الأمثلة الخمسة الأخرى (ب) فليس فيها طلب ولا تخيير مع أنها أحكام شرعية؛ لأنها خطابات من الله متعلقة بأفعال العباد، فالمثال الأول فيه: أن الله تعالى جعل زوال الشمس علامة وجوب صلاة الظهر، كما في قوله تعالى: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ﴾[1]، فـ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ﴾ حكم تكليفي، و﴿لِدُلُوكِ الشَّمْسِ﴾ بيان للسبب الذي ربط الله تعالى به وجوب الصلاة.

وإيجاب الصلاة شيء آخر غير جَعْل زوال الشمس علامة لوجوبها.

وأما المثال الرابع والخامس فقد جُعلت فيه الصحة والفساد علامة على ترتب العقد حال الصحة، وعدم ترتب آثاره حال الفساد.

وهكذا في الأمثلة الأخرى.

والخلاصة أن الحكم الشرعي على نوعين:

- **الأول:** الحكم الشرعي التكليفي، وهو: خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير.

ويتضمن الأحكام الخمسة: الواجب، المندوب، الحرام، المكروه، المباح.

- **الثاني:** الحكم الشرعي الوضعي، وهو: خطاب الله تعالى المتعلق بجعل الشيء سبباً أو شرطاً أو مانعاً أو صحيحاً أو فاسداً.

ويتضمن الأحكام الخمسة: السبب، الشرط، المانع، الصحيح، الفاسد.

وسميت بالأحكام الوضعية؛ لأنها موضوعة من الله علامة للأحكام التكليفية.

(١) سورة الإسراء (الآية: ٧٨).

Scanned with CamScanner

المطلب الأول

الحكم الشرعي التكليفي وأقسامه

أولاً: تعريف الحكم الشرعي التكليفي:

هو: خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير.

ثانياً: أقسام الحكم التكليفي عند الجمهور:

قسّم جمهور الأصوليين الحكم التكليفي إلى خمسة أقسام، وهي:

الأول: الواجب:

الواجب لغة[1]:

له معنيان:

١ - اللازم والثابت، ومنه: وجب البيع إذا ثبت ولزم.

٢ - الساقط، ومنه: قوله تعالى: ﴿فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا﴾[2]، أي: سقطت على الأرض؛ لأن الإبل تذبح قائمة.

---

(١) ينظر: القاموس المحيط (١٤١)، تاج العروس (٣٣٨/٤).

(٢) سورة الحج (الآية: ٣٦).

Scanned with CamScanner

تعريفه اصطلاحاً[1]:

يذكر الأصوليون للواجب تعريفات عدة، منها: ما طلب الشارع فعله طلبًا جازمًا.

الصيغ التي تدل على الوجوب[2]:

هناك عدة صيغ تدل على الوجوب، منها:

١ - صيغ الأمر، وهي ثلاث:

أ - فعل الأمر، مثل قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾[3].

ب - الفعل المضارع المقترن بلام الأمر، مثل قوله تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾[4].

ج - اسم فعل الأمر، مثل قوله تعالى: ﴿عَلَيْكُم أَنفُسَكُم﴾[5]، أي: الزموا أنفسكم.

٢ - ألفاظ موضوعة في اللغة للإيجاب والإلزام، منها:

- لفظ "فرض" وما اشتق منه، مثل قوله ﷺ عن رمضان: (فرض الله عليكم صيامه)[6].

---

(١) ينظر: الإبهاج في شرح المنهاج (١٤١/٢)، روضة الناظر (١٠٢/١)، الوجيز في أصول الفقه لمحمد الزحيلي (٢٩٩/١).

(٢) ينظر: الواضح في أصول الفقه ٢٨)، المهذب في علم أصول الفقه المقارن (١٥٦/١)، الوجيز في أصول الفقه لمحمد الزحيلي (٣٠٨/١).

(٣) سورة البقرة (الآية: ٤٣).

(٤) سورة الحج (الآية: ٢٩).

(٥) سورة المائدة (الآية: ١٠٥).

(٦) رواه النسائي برقم (٢١٠٦)، وصححه الألباني في مشكاة المصابيح (٦١٢/١).

Scanned with CamScanner

- لفظ "الأمر" وما اشتق منه، مثل قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ﴾[1]، وقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾[2].

- لفظ "كتب" وما اشتق منه، مثل قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾[3].

٢ - الوعيد على الترك، سواء كانت العقوبة في الدنيا أو في الآخرة، أو في الدنيا والآخرة، مثل قوله ﷺ: (لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين) [4].

- **أقسام الواجب[5]:**

للواجب تقسيمات متعددة باعتبارات مختلفة، منها:

أولاً: أقسام الواجب باعتبار وقت أدائه إلى: مطلق ومقيد:

- **الواجب المطلق:**

هو ما طلب الشارع فعله دون أن يقيد أداءه بوقت معين، فللمكلف أن يفعله في أي وقت شاء، وتبرأ ذمته بهذا الأداء، لأن الشارع لم يضع وقتاً لأداء هذا الواجب فيه، ومثاله: النوافل المطلقة. النذر الكفارة

(١) سورة النحل (الآية: ٩٠).

(٢) سورة النساء (الآية: ٥٨).

(٣) سورة البقرة (الآية: ١٨٣).

(٤) رواه مسلم برقم (٨٦٥).

(٥) ينظر: المأمول من علم الأصول (٢٢) وما بعدها، مذكرة في أصول الفقه (١٣)، الجامع لمسائل أصول الفقه (٢٥)، الوجيز في أصول الفقه لمحمد الزحيلي (٣٠٩/١)، الوجيز في أصول الفقه لزيدان (٣١)، علم أصول الفقه (١٠٥).

Scanned with CamScanner

- المادة الخمسون من نظام الأحوال المدنية: "يجب على الزوج مراجعة إحدى إدارات الأحوال المدنية خلال ستين يوماً من تاريخ عقد الزواج، وذلك للحصول على دفتر عائلة".

فنلاحظ مما سبق أن الإلزام في الواجب المقيد: منصب على الفعل، وعلى وقت معين.

والإلزام في الواجب المطلق: منصب على الفعل فقط، دون وقت معين.

هذا، وإن كان للواجب وقت معين لأدائه، فله ثلاث حالات:

١ - إما أن يؤدى في وقته، وله حالان هنا:

أ - فإن أداه مختل الشروط أو الأركان كترك استقبال القبلة، أو عدم الوضوء، أو ترك قراءة الفاتحة في الصلاة، أو ترك سجدة في الصلاة فعليه إعادة الصلاة متى ما أيقن بتركه لأمر من هذه الأركان والشروط، ويسمى هذا الفعل إعادة، وتكون هذه الإعادة واجبة.

ومثل هذه الواجبات جميع الأعمال التي يختل ركنها أو شرطها المتفق عليه بين المتعاقدين، كمن وضع مواداً في البناء لم يتفق عليه، وكان الوقت المتفق عليه باقياً، فإنه يجب على المتعهد إعادة ما تم الاتفاق عليه.

ب - وإن أدّى الواجب كامل الأركان والشروط، فيسمى فعله أداء، ويستحق عليه الأجر والثواب، وبراءة الذمة في الدنيا والآخرة.

٢ - وإما أن يؤدى الواجب قبل وقته، وله حالان:

أ - إما أن يجوز التعجيل: مثل التعجيل في زكاة المال قبل وقتها بسنة أو سنتين، أو إخراج زكاة الفطر قبل ليلة العيد، فكل ذلك جائز، ويسمى هذا الفعل تعجيلاً.

Scanned with CamScanner

ب - وإما ألا يجوز التعجيل، فإن عجل الفعل فإنه يكون نفلاً، كما لو صلى الإنسان الظهر قبل وقتها، لأن ذمته لا تبرأ من وجوب صلاة الظهر عليه.

٣ - وإما أن يُؤدَّى الواجب بعد وقته:

فيعدُّ الفعل حينئذ قضاء، ويتوقف وجود الإثم وعدمه على وجود العذر الشرعي وعدمه، فإن كان له عذر شرعي، فعليه القضاء بلا إثم، وإن لم يكن له عذر شرعي، فعليه الإثم مع وجوب القضاء.

ومثل هذا القسم: التأخير عن الوقت المحدد للفعل المتفق عليه بين المتعاقدين، فيجب على المتعهد الإتيان بالفعل مع الجزاء المترتب عليه، وهو ما يطلق عليه في القانون: الشرط الجزائي، حيث يتفق المتعاقدان عند إبرام العقد على التعويض الذي يستحقه الدائن حال تأخر المدين في تنفيذ التزامه.

ثانياً: تقسيم الواجب من حيث وقته إلى واجب موسع ومضيّق:

الفعل المتعلق بوقت معين له حالان:

- **الحال الأولى:** الواجب الموسع، وهو: الواجب المؤقت الذي يتسع وقته لأدائه وأداء غيره من جنسه، فالوقت أوسع من الواجب، مثل الصلوات الواجبة المؤقتة بأوقات معينة، فإن وقت كل منها يتسع لأداء الفرض وأداء غيره من الصلوات الأخرى، ويستطيع المكلف أن يصلي في وقت الظهر فرض الظهر وسننه ونوافله وما يرغب من التطوع، وأن يقضي فرضًا آخر عليه.
- **الحال الثانية:** الواجب المضيّق، وهو: الواجب المؤقت الذي يستغرق فعله جميع الوقت المحدد له، والوقت معيار له، فلا يسع واجبًا آخر معه من جنسه، مثل الصيام في شهر رمضان، فالصيام يستغرق اليوم كله،

Scanned with CamScanner